

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Văn phòng Luật sư & Cộng sự

Hà Nội, ngày 27 tháng 09 năm 2026

HỒ SƠ TIẾP NHẬN & TÓM TẮT VỤ ÁN DÂN SỰ

(V/v: Tranh chấp Hợp đồng đặt cọc chuyển nhượng Quyền sử dụng đất)

I. THÔNG TIN CÁC BÊN ĐƯƠNG SỰ

Nguyên đơn (Khách hàng):	Ông Nguyễn Văn An — Sinh năm: 1982
Số CCCD / DT:	00108200XXXX Điện thoại: 0987 654 321
Địa chỉ thường trú:	Số 45, phố Trần Phú, phường Điện Biên, quận Ba Đình, TP. Hà Nội
Bị đơn (Bên tranh chấp):	Bà Trần Thị Bình — Sinh năm: 1978
Địa chỉ liên hệ:	Số 12, đường Nguyễn Trãi, quận Thanh Xuân, TP. Hà Nội

II. TÓM TẮT DIỄN BIẾN NỘI DUNG VỤ ÁN

Ngày 15/03/2026, Nguyên đơn (Ông Nguyễn Văn An) và Bị đơn (Bà Trần Thị Bình) có ký kết Hợp đồng đặt cọc về việc chuyển nhượng quyền sử dụng đất đối với thửa đất số 102, tờ bản đồ số 05 tại địa chỉ quận Thanh Xuân, TP. Hà Nội. Theo thỏa thuận, Nguyên đơn đã giao cho Bị đơn số tiền đặt cọc là **1.500.000.000 VNĐ** (Một tỷ năm trăm triệu đồng).

Thời hạn ký Hợp đồng công chứng chuyển nhượng được ấn định vào ngày 15/05/2026. Tuy nhiên, đến thời hạn cam kết, Bà Bình không thực hiện thủ tục công chứng và cố tình né tránh. Qua xác minh sơ bộ, thửa đất nêu trên hiện đang bị thế chấp tại Ngân hàng và bị áp dụng biện pháp ngăn chặn giao dịch do liên quan đến nghĩa vụ thi hành án khác của Bị đơn.

III. DANH MỤC TÀI LIỆU CHỨNG CỨ THU THẬP SƠ BỘ

STT	Tên tài liệu / Chứng cứ	Hình thức	Giá trị chứng minh
1	Hợp đồng đặt cọc ngày 15/03/2026	Bản gốc (Có lãn tay)	Thỏa thuận đặt cọc hợp pháp
2	Giấy xác nhận chuyển tiền Ngân hàng	Bản sao chứng thực	Thực tế đã giao 1,5 tỷ VNĐ
3	Thông báo vi phạm nghĩa vụ & Đòi phạt cọc	Bản gốc gửi bảo đảm	Căn cứ xác định bị đơn vi phạm

IV. PHƯƠNG ÁN GIẢI QUYẾT & ĐỀ XUẤT CỦA LUẬT SƯ

Định hướng tố tụng: Nộp đơn khởi kiện vụ án Dân sự tại Tòa án nhân dân quận Thanh Xuân. Yêu cầu Tòa án tuyên phạt cọc (hoàn trả 1,5 tỷ đồng tiền cọc và phạt bổ sung 1,5 tỷ đồng theo đúng điều khoản phạt vi phạm tại Hợp đồng). Đồng thời, đề nghị Tòa áp dụng biện pháp khẩn cấp tạm thời kê biên tài sản để đảm bảo thi hành án.

NGƯỜI TÓM TẮT HỒ SƠ

(Ký và ghi rõ họ tên)

Chuyên viên Pháp lý

LUẬT SƯ PHỤ TRÁCH VỤ ÁN

(Ký và đóng dấu)

LS. Trần Đình Nam

